Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 20ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810334

Processo nº **0045462-74.2022.8.17.2001**

AUTOR: TEREZINHA DE JESUS MELO GUERRA

REU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

0045462-74.2022.8.17.2001

SENTENÇA

Vistos etc.

TEREZINHA DE JESUS MELO GUERRA, através de advogado, qualificada na inicial, ingressou com Ação de Obrigação de Fazer cumulado com indenização moral e pedido de Antecipação dos efeitos da Tutela de Urgência em face UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, igualmente identificada.

À exordial, narrou a parte autora ser pessoa idosa com a saúde comprometida, diante de um quadro de aneurisma de aorta torácica, tendo sido submetida a tratamento endovascular em 2015.

Seguiu contando que nos exames mais recentes, “da angiotomografia, mostrou-se uma progressão da doença aneurismática, estendendo-se proximalmente e ditalmente além dos limites da endoprótese implantada.

Asseverou que, segundo constatação médica especializada, a dilatação distal também compromete as origens mesentérica superior e das artérias renais, estando o tronco celíaco ocluído. Motivos pelos quais é necessária cirurgia com implante de endoprótese torácica proximal e uma endoprótese customizada ramificada com três ramos, para incorporação dos ramos viscerais e ancoragem na aorta abdominal.

Relatou o indeferimento da ré em janeiro desse ano de 2022, sob a justificativa de que o material não seria coberto pela ANS e que inexiste cobertura obrigatória de próteses e órteses classificadas como customizadas, prototipadas, sob medida, conforme anexo (negativa- DOC. 07).

Em sede de Tutela Antecipada requereu a concessão de medida liminar, para compelir à demandada a cobrir todas as despesas do procedimento cirúrgico requisitado pelo médico assistente; Dr. Carlos Abath, conforme laudo ao id. 105714688, envolvendo as despesas hospitalares e materiais necessários.

Ordens de emenda atendidas, através de petição de id. 105713376.

No mérito, requereu a confirmação da decisão de tutela e indenização em danos morais, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme emenda.

Juntou procuração e documentos.

Decisão concedendo a tutela provisória pretendida (id. 105931684 - Decisão), determinando que ré, determinar que a parte ré autorize, no prazo de 15 dias úteis (por se tratar de endoprótese customizada, sob medida, não sendo viável concessão de prazo exíguo) a cobrir todas as despesas dos procedimentos cirúrgicos, despesa hospitalar e materiais necessários, para fins de assegurar a realização procedimento, com implante de uma endoprotese torácica convencional proximalmente e uma endoprotese feita sob medida, tudo conforme laudo médico ao id. 105714688.

Em sede de defesa, a ré UNIMED RECIFE apresentou contestação (id. 107385295), alegando preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de ser a UNIMED FESP a parte legítima para atuar no polo passivo, haja vista ser a pactuante com a autora. No mérito, requereu ao final, a improcedência da lide ao breve argumento de que não descumpriu com suas obrigações legais.

Houve ao id. 108022706, insurgência de terceiro - UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS – sob a rubrica de peça de Contestação, alegando a ausência de cobertura contratual para os pedidos autorais, no que concerne ao procedimento, obrigação de fazer. Alegou não estar abrigado o procedimento no Rol da ANS, requerendo ao final a improcedência da presente lide.

A parte autora apresentou réplica ao, id. 109469852, rechaçando os termos da defesa, bem como reiterando a legitimidade da UNIMED RECIFE, haja vista o fato de que o plano contratado tem validade em todo o âmbito nacional, conforme documentação já juntada aos autos. Reiterou ao final, a procedência da presente lide.

Decisão do Agravo de instrumento (interposto pela demandada) ao id. 71127968 - Expediente (Decisão AGRAVO DE INSTRUMENTO), Des. Roberto da Silva Maia - 1ª CC PRIMEIRA Câmara Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0004928-14.2020.8.17.9000, Relator: Des. ROBERTO DA SILVA MAIA pela manutenção da decisão de concessão de medida antecipatória deste juízo de piso.

Após intimação para tentativa de composição amigável, bem como manifestações nos moldes do art. 357 do CPC 2015 (para especificarem pontos que entendam controvertidos e as provas que pretendem produzir na fase instrutória); as partes nada requereram nesse sentido, vindo os autos conclusos para julgamento.

É o breve relatório. Decido.

Cuido ser desnecessária a dilação probatória, considerando que os elementos trazidos aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste Juízo, estando o feito apto para o julgamento, nos termos do inciso I, do art. 355 do NCPC.

Preliminarmente, aponto que a Unimed do Estado de São Paulo, sem ser citada, veio aos autos para ofertar contestação, mesmo sem ser parte na relação processual. Em que pese o autor mantenha vínculo contratual com ela, não pode terceiro se insurgir contra a opção feita pelo consumidor, intervindo nos autos como se réu fosse, especialmente porque não se vislumbra qualquer espécie de intervenção espontânea de terceiro. Desse modo, NÃO CONHEÇO das manifestações exaradas pela Unimed São Paulo.

Nesse sentido, mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Vícios construtivos – Decisão recorrida não conheceu da contestação de terceiros – Irresignação dos terceiros – Relação de consumo – *Cabe ao consumidor a opção em acionar todos ou alguns os integrantes da cadeia de fornecimento – Inadmissibilidade de adoção de denunciação da lide e chamamento ao processo na lide – Presente lide envolve relação de consumo – Interpretação extensiva do art. 88 do CDC* – Modalidades de intervenção de terceiros que pode macular a economia e celeridade processual – Possibilidade das agravantes se defenderem em eventual ajuizamento de ação de regresso da ré contra elas – Precedentes – Ausente configuração de litisconsórcio passivo necessário entre elas e a instituição financeira ré – Ausentes configuração dos requisitos previstos no art. 114 do CPC – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2025998-67.2022.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro- 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2022; Data de Registro: 10/05/2022). Grifei.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, coloco que a demandada UNIMED RECIFE, possui legitimidade para o polo passivo, diante do sistema de intercâmbio entre as UNIMEDs (inclusive, noticiando o cumprimento da tutela antecipada de urgência proferida por este juízo de piso), já de ciência do usuário e sedimentado em jurisprudência pátria. Inclusive do egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DESACERTO - REQUISITOS PRESENTES - USUÁRIO DE PLANO DE SAÚDE PORTADOR DE LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR COM MEDICAMENTO ESPECÍFICO - RISCO DE PERDER A VIDA - IMPOSSIBILIDADE DE SE LOCOMOVER AO ESTADO DE SÃO PAULO - PRESTAÇÃO ATRAVÉS DA UNIMED RECIFE - SISTEMA DE INTERCÂMBIO DA UNIMED - PREVISÃO CONTIDA NO MANUAL DA ENTIDADE - POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DA UNIMED RECIFE PELA UNIMED PAULISTANA ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO INTERNO - DECISÃO REVOGADA - EFEITO ATIVO - AGRAVO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PE - AI: 7260920088171080 PE 0014711-84.2008.8.17.0000, Relator: José Carlos Patriota Malta, Data de Julgamento: 22/02/2011, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 43)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DOS HONORÁRIOS. MANTIDO. APELO NÃO PROVIDO. 1. O apelante, Unimed Recife, suscita questão preliminar referente à ilegitimidade passiva. Entende-se que "Unimed" é vista como unidade nacional, considerando o intercambio e a Teoria da Aparência. Também se considera artigo 28 da Lei 5.746/71 que prediz a existência de um fundo de reserva a ser utilizado a reparar as perdas decorrentes da atividade da cooperativa. 2. Tendo em vista o CDC, não pode o plano de saúde negar-se a fornecer medicamento de uso domiciliar, pois cabe ao médico definir qual o melhor tratamento para o paciente. 3. Danos morais são cabíveis quando há negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva. Súmula 035 do TJPE. 4. Valor dos dano moral corretamente arbitrado tendo em vista os precedentes deste e. tribunal. 5. Os honorários devem ser mantidos na proporção fixada pelo juízo de primeiro grau visto que foram observados os parâmetros do art. 20, § 3º do CPC, e a atividade desenvolvida pelo profissional de advocacia. 6. Apelação não provida. (TJ-PE - APL: 2882637 PE , Relator: Antônio Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 19/03/2013, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2013)

Por tal fato nego a arguição de ilegitimidade.

No mérito, incontroversa é a existência da relação jurídica entre as partes litigantes e inequívoca a necessidade, em caráter emergencial, do procedimento cirúrgico e materiais necessários, para fins de assegurar a realização procedimento, com implante de uma endoprotese toracica convencional proximalmente e uma endoprotese feita sob medida, tudo conforme laudo médico ao id. 105714688.

Com efeito, o laudo elaborado por médico especialista, é claro ao relatar o quadro clínico da parte autora e a necessidade de realização do procedimento com endoprotese customizada, sob medida, viabilizando a diminuição do progresso da doença e o comprometimento da saúde da segurada.

Há nos autos documentação que atesta a gravidade do seu quadro clínico, bem como a urgência da cirurgia, tudo conforme fundamentado, já em sede de concessão de tutela antecipatória.

Replicando-se, o laudo médico ao id. 105714688 é inequívoco quanto à necessidade urgente do procedimento, sob pena de agravamento da sua saúde física. Aqui destacando-se:

"(....) Peço em caráter de urgência, implante de uma endoprotese toracica convencional proximalmente e uma endoprotese feita sob medida, pela necessidade de se preservar os ramos viscerais, conforme anatomia da paciente."

Ao crivo deste julgador, incontroverso é o fato de que a prótese aqui requisitada é complementar e/ou decorrente do tratamento aneurismal que acomete a autora. Ainda, destaco que a paciente, antes de pleitear tal medida, tentou outros tratamentos, para fins de contenção da situação em que se encontra, em tempo pretérito, porém, sem qualquer sucesso em tais investidas, haja vista a evolução de sua doença. *Eis o vetor jurisprudencial, mutatis mutandis, respaldando o entendimento aplicado. Vejamos:*

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA SECURITÁRIA. PRÓTESE

NECESSÁRIA AO SUCESSO DA CIRURGIA COBERTA PELO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA. INCIDÊNCIA CDC. SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica em repudiar a recusa de fornecimento de instrumental cirúrgico ou fisioterápico, quando este se encontrar proporcionalmente interligado à prestação contratada, como é o caso de próteses essenciais ao sucesso das cirurgias ou tratamento hospitalar decorrente da própria intervenção cirúrgica. 2. Encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento firmado nesta Corte Superior de Justiça, incide à hipótese o enunciado da Súmula 83/STJ, aplicável também ao recurso interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional [...]. (AgRg no Ag 1226643/SP – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – 4ª T, j. 05.04.2011, DJe 12.04.2011).

.....

RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE - EXCLUSÃO DA COBERTURA O CUSTEIO OU O RESSARCIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE IMPORTADA IMPRESCINDÍVEL PARA O ÊXITO DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA COBERTA PELO PLANO - INADMISSIBILIDADE - ABUSIVIDADE MANIFESTA DA CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Ainda que se admita a possibilidade do contrato de plano de saúde conter cláusulas que limitem direitos do consumidor, desde que estas estejam redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do CDC, mostra-se abusiva a cláusula restritiva de direito que prevê o não custeio de prótese, imprescindível para o êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo plano, sendo indiferente, para tanto, se referido material é ou não importado;

II - Recurso provido (REsp 1046355 / RJ RECURSO ESPECIAL 2008/0075471-3. Min. MASSAMI UYEDA. DJe 05/08/2008).

.....

PLANO DE SAÚDE. PRÓTESE. EXCLUSÃO GENÉRICA E

TOTAL DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTOS PAGOS PELO AUTOR. REEMBOLSO DEVIDO. A exclusão de prótese de qualquer natureza, independente de ser esta inerente a procedimento cirúrgico essencial e autorizado é nula de pleno direito, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, contrariando não só a boa fé contratual, como também a funçãosocial do contrato que envolve a saúde e a dignidade, bens jurídicos protegidos constitucionalmente. (TJMG, 9ª CC, AC 1.0105.08.260018-7/001, Rel. Desembargador Generoso Filho, 02.06.2009).

Rememorando as demais assertivas para a resolução da presente lide, cabe ao profissional competente, e não ao plano de saúde, decidir qual o tratamento adequado à enfermidade apresentada pelo paciente, ainda que a referida doença não esteja contida nas indicações da bula do medicamento e que não submeta o paciente a riscos.

Nesse caso, não é razoável nem admissível que caiba à seguradora dizer do imperativo para a análise e o tratamento do paciente, pois, em assim sendo, estaria o médico especialista sendo substituído pelos interesses da empresa na escolha desta ou daquela terapia de acordo com o plano de cobertura, malferindo o próprio sistema de assistência à saúde.

Ademais, a atividade desenvolvida pela Requerida tem o risco de, por vezes, ser obrigada a despender quantias vultosas para a cobertura de despesas médico-hospitalares. E a isto não pode se recusar, mesmo porque não é possível haver “bônus sem ônus”, principalmente no caso em tela, cuja natureza dos serviços, e principal finalidade, é auxiliar na manutenção da saúde.

Ressalto, por oportuno, que os procedimentos elencados no rol da ANS constituem a cobertura básica de todo plano de saúde, não havendo respaldo para negativa à procedimento cirúrgico de urgência. Assim sendo, repito, não é razoável nem admissível que a seguradora recuse a autorização do procedimento indicado como imprescindível à cura da enfermidade que acomete o segurado.

Resta demonstrado, dessa forma, o ato ilícito praticado pela empresa demandada ao negar a cobertura médica pretendida pela autora, que fora exposto a evidente risco de maiores complicações no seu quadro de saúde.

Está, assim, configurado o dano de natureza moral diante do sofrimento injusto e do desgaste emocional a que fora submetida a demandante, pois mesmo com sua saúde vulnerável e estando adimplente com o pagamento das mensalidades do plano, por enfrentar entraves ao seu tratamento.

Há de se ressaltar que a indenização a ser fixada a título de danos morais não possui caráter meramente compensatório, mas servindo também para alertar pedagogicamente a parte causadora do dano a fim de que se abstenha de cometer atos similares.

Nesse sentido, sopesando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuido que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada ao caso concreto.

À vista do exposto, julgo procedente os pedidos da parte autora para:

I – Convolar em definitiva a decisão antecipatória **(id. 105931684 - Decisão)**, determinando que ré UNIMED RECIFE, autorizasse, no prazo de 15 dias úteis (por se tratar de endoprótese customizada, sob medida, não sendo viável concessão de prazo exíguo) a cobrir todas as despesas dos procedimentos cirúrgicos, despesa hospitalar e materiais necessários, para fins de assegurar a realização procedimento, com implante de uma endoprotese torácica convencional proximalmente e uma endoprotese feita sob medida, tudo conforme laudo médico ao id. 105714688.

II- Condenar a parte Ré UNIMED RECIFE a pagar à demandante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral causado, a ser corrigido monetariamente de acordo com a tabela do ENCOGE e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento (Súm. 362, STJ).

Fica a demandada condenada ainda ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Intimem-se.

Recife, 21 de setembro de 2022.

Sérgio Paulo Ribeiro da Silva

Juiz de direito

Assinado eletronicamente por: SERGIO PAULO RIBEIRO DA SILVA
21/09/2022 20:13:45
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 115383730

22092120134570900000112798366

IMPRIMIR GERAR PDF